

[별표 3]

부정유통신고 접수·이첩·처리절차

1. 부정유통신고 접수 방법

- 가. 신고 접수 시 신고자의 인적사항, 신고의 경위 및 취지 등 신고내용의 특정에 필요한 사항 등을 확인하여야 하며, 보완요구 여부 및 신고 접수 여부를 판단하여야 한다.
- 나. 신고자의 제보가 결정적인 위반 증거인 경우에는 신고 접수 전에 신고자로부터 진술서 등을 받아 증거자료로 사용 가능하다.
- 다. 조사공무원은 신고 내용 중 객관적 증거자료가 있다고 판단되는 사항만 구분하여 신고 접수 및 현장조사 할 수 있다.
- 라. 제11조제2항에 따른 신고 접수 시 신고자가 신뢰성 있는 위반 증거자료 등을 확보하고, 긴급하게 처리를 요구하는 경우는 업무 담당자와 즉시 협의하여 처리하여야 한다.
- 마. 무분별한 신고로 인한 행정력 낭비를 방지하기 위하여 위반행위에 대한 객관적 증거(현장사진, 동영상 자료 등) 없이 단순 인터넷 검색 결과 등으로 신고하여 위반 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성이 크게 떨어지는 경우, 동일인이 신고를 1일 2건 이상하거나 최근 1개월 이내에 신고한 일수가 3일 이상인 경우에는 신고자에게 위반 증거자료 등 객관적인 자료를 요구할 수 있으며, 관련 자료가 제출된 경우에만 신고를 접수할 수 있다.
- 바. 익명으로 신고하거나 재사용 화환 표시 위반사항이 아닌 사항을 신고한 경우에는 신고자의 의견을 충분히 수렴하여 부정유통신고 접수여부를 판단하여야 한다.

2. 부정유통신고 처리 및 이첩 방법

- 가. 위반행위를 적발하기 위해 신속한 추적조사 등이 필요한 경우 추적조사를 할 수 있으며, 이때 조사 대상업체 소재지 관할 유통관리과장(또는 수도권농식품조사팀장, 원산지조사실장) 또는 사무소장의 협조를 받아야 한다.
- 나. 신고 대상업체를 조사한 결과 위반사항을 발견할 수는 없었으나 부정유통이 의심되는 판매·제작업체 등이 관할지역이 아닌 경우 업체 소재지

지원 또는 사무소에 현재까지의 조사 결과와 함께 신고내용을 이첩하고,
비고란에 조사 결과를 요약하여 기재하여야 한다.

다. 신고를 이첩하는 지원 또는 사무소에서는 신고자에게 관련 내용을 설명하
여야 한다.